主題精選：起造人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 公寓大廈管理條例-起造人相關義務
發布日期: 2025-09-02
內文
依照公寓大廈管理條例，起造人相關義務，依照其辦理順序，茲整理如下：
• (一) 申請建造執照檢附相關文件
公寓大廈之起造人於申請建造執照時，應檢附專有部分、共用部分、約定專用部分、約定共用
部分標示之詳細圖說及規約草約。於設計變更時亦同。前項規約草約經承受人簽署同意後，於
區分所有權人會議訂定規約前，視為規約。(公寓§56)
• (二) 領得建造執照始得銷售
公寓大廈起造人或建築業者，非經領得建造執照，不得辦理銷售。(公寓§58)
• (三) 依規定測繪辦理建物登記
公寓大廈之起造人或區分所有權人應依使用執照所記載之用途及下列測繪規定，辦理建物所有
權第一次登記(公寓§56)：
1. 獨立建築物所有權之牆壁，以牆之外緣為界。
2. 建築物共用之牆壁，以牆壁之中心為界。
3. 附屬建物以其外緣為界辦理登記。
4. 有隔牆之共用牆壁，依第二款之規定，無隔牆設置者，以使用執照竣工平面圖區分範圍為
界，其面積應包括四周牆壁之厚度。
• (四) 移交共用設施設備
起造人應將公寓大廈共用部分、約定共用部分與其附屬設施設備；設施設備使用維護手冊及廠
商資料、使用執照謄本、竣工圖說、水電、機械設施、消防及管線圖說，於管理委員會成立或
管理負責人推選或指定後七日內會同政府主管機關、公寓大廈管理委員會或管理負責人現場針
對水電、機械設施、消防設施及各類管線進行檢測，確認其功能正常無誤後，移交之。

公寓大廈之水電、機械設施、消防設施及各類管線不能通過檢測，或其功能有明顯缺陷者，管
理委員會或管理負責人得報請主管機關處理，其歸責起造人者，主管機關命起造人負責修復改
善，並於一個月內，起造人再會同管理委員會或管理負責人辦理移交手續。(公寓§57)
• (五) 不得將共用部分讓售於特定人
公寓大廈之起造人或建築業者，不得將共用部分，包含法定空地、法定停車空間及法定防空避
難設備，讓售於特定人或為區分所有權人以外之特定人設定專用使用權或為其他有損害區分所
有權人權益之行為。(公寓§58)
• (六) 提列公共基金
起造人就公寓大廈領得使用執照一年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列公
共基金。依規定提列之公共基金，起造人於該公寓大廈使用執照申請時，應提出繳交各直轄
市、縣 (市) 主管機關公庫代收之證明。(公寓§18)
• (七) 召開會議
1. 公寓大廈建築物所有權登記之區分所有權人達半數以上及其區分所有權比例合計半數以上
時，起造人應於三個月內召集區分所有權人召開區分所有權人會議，成立管理委員會或推
選管理負責人，並向直轄市、縣(市)主管機關報備。
2. 起造人於召集區分所有權人召開區分所有權人會議成立管理委員會或推選管理負責人前，
為公寓大廈之管理負責人。(公寓§28)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下